



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 40 del 05-07-2023

Registro generale n. 124

Oggetto: DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE E LA BALNEAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

IL SINDACO

VISTA la Legge regionale del 17 aprile 2014 n. 19, nel testo vigente, recante "*Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione*" e in particolare:

- *l'art. 1 comma 1, nel quale la Regione Abruzzo ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, "garantendo l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola";*
- *l'art. 1 comma 2, il quale dispone che "i Comuni possono individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di affezione quali cani e gatti, con l'obbligo di prevedere almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso di detti animali, secondo le modalità normate dalla Legge";*
- *l'art. 1 comma 3, il quale dispone che "i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al Comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge";*

VISTI gli artt. 4, comma 1, lett. r) e s), e 7, comma 4, dell'Ordinanza Balneare 2023 della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che il Comune di Roseto non dispone di un Regolamento specifico atto a regolamentare la materia, né risultano individuate le aree in cui è consentito l'accesso degli animali d'affezione;

DATO ATTO dell'Ordinanza Sindacale n. 71 del 14 maggio 2021, con la quale l'Amministrazione *pro tempore* specificava che, nelle more dell'individuazione delle spiagge libere in cui consentire l'accesso degli animali d'affezione, lo stesso veniva consentito in tutte quelle esistenti nel territorio comunale, indicando nel contempo n. 3 spiagge libere in cui consentire anche la balneazione agli animali, segnatamente:

- spiaggia libera identificata al n. 27 della tavola 8D del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Torrente Borsacchio;
- area del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Pontile (identificata dalla tavola 8A del vigente piano spiaggia quale struttura a gestione pubblica e/o privata con possibile destinazione commerciale/turistico-ricreativa);
- spiaggia libera posta a sud dell'alaggio Comunale sito nella frazione Cologna Spiaggia, identificata al n. 30 della tavola 8E del vigente piano spiaggia.

PRESO ATTO che l'individuazione delle spiagge libere su cui consentire l'accesso degli animali di affezione non è stata ancora definita;

RITENUTO pertanto adottare un provvedimento sindacale per la stagione Balneare 2023 atto a regolamentare la materia, al fine di prevenire problematiche di carattere igienico sanitario sugli arenili;

RITENUTO necessario di meglio individuare le modalità di accesso e la balneazione degli animali d'affezione, in maniera tale da non creare situazioni in contrasto con la corretta gestione ambientale del territorio, nel rispetto delle esigenze di sanità pubblica e al fine di prevenire problematiche igienico-sanitarie conseguenti alla loro compresenza sulle spiagge, individuando le spiagge libere in cui consentire l'accesso e la balneazione degli animali d'affezione;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

L'adozione delle seguenti misure valide per la stagione balneare 2023:

1. Accesso alle spiagge

1. L'accesso alle spiagge libere degli animali d'affezione è consentito esclusivamente nelle seguenti aree:
 - a) spiaggia libera identificata al n. 27 della tavola 8D del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Torrente Borsacchio;
 - b) area del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Pontile (identificata dalla tavola 8A del vigente piano spiaggia quale struttura a gestione pubblica e/o privata con possibile destinazione commerciale o turistico-ricreativa);
 - c) spiaggia libera posta a sud dell'alaggio Comunale sito nella frazione Cologna Spiaggia, identificata al n. 30 della tavola 8E del vigente piano spiaggia;
 - d) spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari Lido 38 e Lido Oasis, identificata al n. 19 dalla tavola 8D del vigente piano spiaggia;
2. In generale, sia nelle spiagge libere sopra specificate che nelle aree in concessione che accolgono gli animali:
 - a) l'accesso e la permanenza sulle spiagge sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni;
 - b) gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle spiagge;
 - c) è vietato l'accesso degli animali di sesso femminile durante il periodo estrale;
 - d) i proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative;
 - e) nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento ma comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, il quale eviterà anche che gli stessi animali arrechino disturbo alla quiete pubblica;
 - f) è comunque sempre consentito l'accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti, i cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto di salvataggio;
 - g) per quanto attiene la Riserva Guidata del Borsacchio, con l'adozione del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) è consentito l'accesso ai cani di qualsiasi razza, purché registrati all'anagrafe canina e condotti con un guinzaglio che non deve superare la lunghezza di mt 1,5 e sotto lo stretto rispetto delle norme di attuazione del P.A.N.;

2. Sorveglianza, norme igieniche e balneazione degli animali d'affezione.

1. Fatta salva la responsabilità di cui all'art. 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
2. Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide dall'arenile e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.
3. Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita, sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore, sempre al di fuori delle fasce orarie di balneazione come individuate dall'Autorità Marittima per la balneazione assistita (9,30 - 18,30):
 - nelle aree in concessione che accolgono gli animali, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente ordinanza balneare 2023, all'art. 4, lettera s): lo specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane per una superficie max di mq. 100, opportunamente delimitato con boe e corde galleggianti e segnalato da adeguata segnaletica può essere utilizzato per il bagno degli animali d'affezione;
 - nelle spiagge libere in cui è consentito l'accesso degli animali:
 - spiaggia libera identificata al n. 27 della tavola 8D del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Torrente Borsacchio;
 - area del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Pontile (identificata dalla tavola 8A del vigente piano spiaggia quale struttura a gestione pubblica e/o privata con possibile destinazione commerciale/turistico-ricreativa);
 - spiaggia libera posta a sud dell'alaggio Comunale sito nella frazione Cologna Spiaggia, identificata al n. 30 della tavola 8E del vigente piano spiaggia;
 - spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari Lido 38 e Lido Oasis, identificata al n. 19 dalla tavola 8D del vigente piano spiaggia;
4. È interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi;
5. Al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali;
6. Sono consentite passeggiate degli animali lungo la battigia a condizione che il proprietario adotti tutte le misure (utilizzo del guinzaglio e/o museruola) idonee a prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità.

AVVISA

Che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 1164, comma 2, del Codice della Navigazione;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;

Il presente provvedimento revoca l'Ordinanza sindacale n. 71 del 14/5/2021;

DEMANDA

- agli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, alle Forze dell'ordine e della Guardia Costiera, cui dovrà essere trasmessa la presente, il controllo e l'esecuzione della presente Ordinanza;

DISPONE

- che copia della presente Ordinanza venga notificata alla popolazione a mezzo di affissione sull'Albo pretorio on line dell'Ente, nonché trasmessa a:
 - Al Dirigente del Settori I ed al Comandante della Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza;
 - Al Prefetto di Teramo;
 - Al Comando Carabinieri Stazione di Roseto degli Abruzzi;
 - Alla Regione Abruzzo - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio;
 - Alla Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali;
 - All'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica;
 - Al Comando di Polizia Municipale;
 - all'Ufficio Locale Marittimo;
 - ai Concessionari demaniali marittimi;

AVVERTE

- che il Responsabile del procedimento è L'ING. Claudio DI VENTURA in qualità di Dirigente del Settore I – Ufficio Demanio marittimo;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso il Settore II;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

Dalla Casa Comunale, li 24/03/2023

IL SINDACO

Dott. Mario NUGNES